

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

É importante entender a distinção entre a responsabilidade do Estado quando ele presta o serviço diretamente e quando o serviço é delegado a uma entidade privada.

Se o serviço for **prestado diretamente pela administração pública ou por uma autarquia ou fundação pública de direito público, a responsabilidade é primária e objetiva da própria pessoa jurídica de direito público.**

Por exemplo, se a União pratica um ato que causa dano a terceiros, a responsabilidade será objetiva e primária da União, pois ela é a pessoa jurídica de direito público que deu causa ao prejuízo. O mesmo ocorre com uma autarquia federal, como o INSS: se essa entidade causar um dano, a responsabilidade será objetiva e primária dela, pois tem personalidade jurídica própria e responde pelos seus atos.

Por outro lado, se o dano for causado por uma **entidade privada que presta serviço público**, como uma concessionária de energia elétrica, **a responsabilidade continuará sendo objetiva, mas atribuída diretamente a essa pessoa jurídica de direito privado**, pois a Constituição estende essa responsabilidade às prestadoras de serviço público.

Dessa forma, a responsabilidade do Estado e das prestadoras de serviço público é objetiva, e o **direito de regresso contra o agente causador do dano só ocorre caso haja dolo ou culpa**. Isso garante maior proteção aos cidadãos e maior eficiência na reparação de danos causados pelo poder público ou por entidades que desempenham funções públicas.

Outro exemplo clássico é o de uma distribuidora de energia elétrica: se ela causar um dano a um consumidor ou a qualquer terceiro, a responsabilidade pela reparação será, antes de tudo, da própria empresa. Isso significa que a vítima deve acionar judicialmente a concessionária, e não o Estado.

Entretanto, existe uma particularidade nesse tipo de situação. **Se a concessionária não tiver condições de arcar com a indenização** – por exemplo, se estiver falida e não possuir bens suficientes para satisfazer a obrigação –, **o Estado poderá ser acionado**.

Nesse caso, **a responsabilidade do Estado será subsidiária**, ou seja, ele **só será obrigado a responder pelo dano caso a concessionária não tenha mais condições de fazê-lo**.

Diferentemente da responsabilidade solidária, em que a vítima pode escolher contra quem entrar com a ação, na responsabilidade subsidiária o primeiro acionado sempre será a concessionária. Apenas se a execução for frustrada é que o Estado assumirá a obrigação.

Quando o Estado assume essa responsabilidade subsidiária, ele o faz na **qualidade de poder concedente**, que é a entidade pública responsável por delegar a prestação do serviço à concessionária.

A definição do poder concedente depende do serviço envolvido. Se for um serviço de transporte público municipal, por exemplo, o Município será o responsável subsidiário.

Se for um serviço estadual, como uma concessão rodoviária estadual, o responsável será o Estado. No caso de serviços concedidos pela União, como rodovias federais ou fornecimento de energia elétrica, a responsabilidade subsidiária caberá à União.

Portanto, é essencial compreender essa distinção. Quando o dano é causado diretamente pelo Estado, a responsabilidade dele será primária e objetiva.

Já quando o dano é causado por uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, essa entidade privada responderá de forma primária e objetiva, e apenas na impossibilidade de cumprimento da obrigação por ela, o Estado assumirá a responsabilidade de forma subsidiária.

Isso garante que o cidadão lesado tenha sempre um caminho para obter a reparação do dano, mas respeitando a lógica da delegação dos serviços públicos e a responsabilidade inicial das concessionárias.

SUJEITOS		
	Responsabilidade do Estado	Responsabilidade da PJ de direito privado
Serviços prestados por PJ de direito público	Objetiva e primária	XXXXXXXXXXXXXX
Serviços prestados por PJ de direito privado	Objetiva e subsidiária	Objetiva e primária

Prescrição

A **prescrição**, no contexto da responsabilidade civil do Estado, representa a perda do direito de pretensão, ou seja, o prazo dentro do qual a vítima de um dano pode ingressar com ação judicial contra o Estado para pleitear indenização. Se esse prazo expira, a vítima não pode mais exigir a reparação.

Houve, por um tempo, uma certa divergência doutrinária sobre qual seria o prazo de prescrição aplicável às ações de reparação civil contra a Fazenda Pública. O **Decreto nº 20.910/1932 estabelecia um prazo de cinco anos para essas ações**.

No entanto, com a entrada em vigor do **Código Civil de 2002, surgiu a dúvida sobre se o prazo de três anos**, previsto de forma geral para as obrigações indenizatórias, teria revogado o prazo de cinco anos do decreto anterior.

O Supremo Tribunal Federal resolveu essa questão aplicando o **princípio da especialidade**, que determina que uma norma específica prevalece sobre uma norma geral, mesmo que esta última seja mais recente.

Como o decreto trata especificamente da prescrição em ações contra a Fazenda Pública, ele não foi revogado pelo Código Civil. Dessa forma, **continua valendo o prazo de cinco anos para que o particular ingresse com uma ação contra o Estado ou contra pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, contando a partir do momento do dano**.

Portanto, se um agente público, no exercício de sua função, causar prejuízo a um particular, esse particular tem até cinco anos para ingressar com a ação de reparação. Caso o prazo seja ultrapassado, o direito de buscar indenização prescreve, e a ação não poderá mais ser proposta.



Resumo

Responsabilidade objetiva do Estado:

- O Estado responde pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, independentemente de dolo ou culpa.
- A vítima precisa demonstrar apenas:
 - Conduta do agente público ou da entidade prestadora de serviço público.
 - Dano sofrido.
 - Nexô de causalidade entre a conduta e o dano.

Responsabilidade de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público:

- Concessionárias e permissionárias de serviço público também respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.
- O Estado só responde de maneira subsidiária, ou seja, apenas se a concessionária não puder arcar com a indenização.

Prescrição nas ações contra o Estado:

- Prazo geral: 5 anos para entrar com ação contra o Estado, conforme o Decreto nº 20.910/1932.
- O Código Civil prevê prazo de 3 anos, mas ele não se aplica às ações contra o Estado, pois a norma específica prevalece sobre a geral (princípio da especialidade).
- O prazo começa a contar a partir do momento do dano. Se o particular não entrar com a ação dentro desse período, perde o direito de pleitear indenização.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
